אפקון החזקות
מקבוצת שלמה

19 בינואר 2025

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת״א
www.tase.co.il

הנדון: **הנפקה פרטית של אגרות החוב (סדרה ד׳) של החברה, בדרך של הרחבת סדרה**

החברה מודיעה בזאת, כי ביום 16 בינואר 2025, אישר דירקטוריון החברה הנפקה פרטית של אגרות החוב (סדרה ד׳), בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב האמורות, הרשומות למסחר בבורסה, למספר משקיעים הנמנים עם סוג המשקיעים שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ״ח- 1968 (״**הניצעים**״), בהיקף של 35,000,000 ש״ח ע.נ., במחיר של 115.67 אג׳ לכל 1 ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד׳) (״**מחיר ההצעה**״), בתמורה כוללת של כ- 40,484 אלפי ש״ח (ברוטו) (״**ההנפקה הפרטית**״ ו- ״**הרחבת סדרה**״ או ״**אגרות החוב הנוספות המוצעות**״, לפי העניין).

1. תנאי אגרות החוב (סדרה ד׳)

1.1. אגרות החוב (סדרה ד׳) של החברה הונפקו לראשונה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 16 באוגוסט 2020 (אסמכתא מס׳: 2022-01-089364) (״**דוח הצעת המדף**״) על פי תשקיף מדף שנשא תאריך 16 באוגוסט 2018[1], וכן בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים, על דרך הרחבת סדרה, על פי דוח הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 20 באוגוסט 2023[2] (״**הרחבת הסדרה הראשונה**״).

1.2. הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד׳) על פי דוח זה, תיעשה בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף ולשטר הנאמנות שנחתם ביום 16 באוגוסט 2020 בקשר עם אגרות החוב (סדרה ד׳) בין החברה לבין משמרת חברה לשירותי נאמנות בע״מ (״**הנאמן לאגרות החוב**״), אשר צורף כנספח ב׳ לדוח הצעת המדף.

1.3. תנאי אגרות החוב הנוספות המוצעות הינן זהות לתנאי אגרות החוב (סדרה ד׳) שבמחזור, והן תהווינה החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה ד׳) שבמחזור ותעמודנה יחד עם אגרות החוב (סדרה ד׳) שבמחזור, בדרגת ביטחון שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ד׳) שבמחזור בלי זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני האחרת.

יובהר כי מחזיקי אגרות החוב הנוספות המוצעות, אשר יוקצו בהנפקה הפרטית כמפורט בדוח זה, לא יהיו זכאים לקבלת תשלומי קרן ו/או ריבית כלשהם בגין אגרות החוב הנוספות המוצעות בגין תקופות שהסתיימו טרם מועד הנפקתן על פי ההנפקה הפרטית, ואשר המועד הקובע לזכאות להם חל טרם הנפקת אגרות החוב הנוספות המוצעות במסגרת ההנפקה הפרטית נשוא דוח זה.

1.4. לאחר ביצוע ההנפקה הפרטית כאמור בדוח זה, ככל שתבוצע, סדרת אגרות החוב (סדרה ד׳) תעמוד על סך של 259,444,444.44 ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד׳).

1.5. אגרות החוב הנוספות המוצעות תרשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע״מ.

2. ניכיון

2.1. אגרות החוב (סדרה ד׳) של החברה שהונפקו לראשונה על פי דוח הצעת המדף נעשתה בתמורה לערכן הנקוב, ללא ניכיון.

2.2. הרחבת הסדרה הראשונה בוצעה בניכיון ולפיכך, ביום 23 באוגוסט 2023 התקבל אישור רשות המיסים לבקשת החברה להסדר ״במסלול ירוק״ לעניין שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות החוב (סדרה ד)[3]. נכון למועד דיווח זה, שיעור הניכיון המשוקלל של כלל אגרות החוב (סדרה ד׳) שבמחזור, לפני ההנפקה

---

[1] מס׳ אסמכתא: 2018-01-076183. והתקופה להצעת ניירות הערך של החברה על פיו הוארכה עד ליום 15 באוגוסט 2021 (דיווח מיידי מיום 15 באוגוסט 2021, מס׳ אסמכתא: 2021-01-086412).

[2] מס׳ אסמכתא: 2023-01-077335

[3] ראה דוח מיידי (משלים) שפרסמה החברה ביום 23 באוגוסט 2023 (מס׳ אסמכתא: 2023-01-078871).

הפרטית נשוא דיווח זה, הינו 0.5019%.

2.3. ערכן המתואם (קרן וריבית) של אגרות החוב הנוספות המוצעות על פי דוח זה הינו 115.9 אג' לכל 1 ש"ח ערך נקוב. אגרות החוב הנוספות המוצעות תונפקנה במחיר ההצעה (היינו סך של 115.67 אג' לכל 1 ש"ח ערך נקוב), שהינו נמוך מערכן המתואם של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה שבמחזור, ערב פרסום דוח זה. שיעור הניכיון שנקבע לאגרות החוב (סדרה ד') שתונפקנה במסגרת ההנפקה הפרטית נשוא דוח זה הינו כ- 0.35%. בהתאם, שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות החוב (סדרה ד'), לאחר השלמת ההנפקה הפרטית, כקבוע באישור רשות המיסים, הינו 0.4469%.

3. התנאים הנדרשים לביצוע ההנפקה הפרטית של אגרות החוב הנוספות

ההנפקה הפרטית של אגרות החוב הנוספות כמפורט בדוח זה, כפופה להתקיימות כל התנאים כמפורט להלן ("**התנאים המתלים**"):

3.1. קבלת אישור מראש של החברה המדרגת לכך שאין בהרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד') כאמור כדי לפגוע בדירוג של סדרת אגרות החוב המורחבת כפי שיהיה הדירוג ערב הרחבת הסדרה. עובר לדיווח זה, דירוג מידרוג בע"מ ("**מידרוג**") לאגרות החוב (סדרה ד') הינו A3 ודירוג Standard & Poor's Maalot ("**מעלות**") לאגרות החוב הינו ilA. החברה פנתה למידרוג ולמעלות לאישור הרחבת סדרת אגרות החוב כאמור בדוח זה.

3.2. אישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות המוצעות בסמוך לאחר פרסום דוח זה.

3.3. החברה הודיעה לנאמן לאגרות החוב על כוונתה לבצע הרחבה של סדרת אגרות החוב (סדרה ד') באמצעות ההנפקה הפרטית נשוא דוח מיידי זה. החברה עומדת בתנאים ובאמות המידה הפיננסיות המפורטים בשטר הנאמנות (סדרה ד') לצורך ההנפקה הפרטית על דרך ההרחבה כמפורט בדוח מיידי זה.

4. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות באגרות החוב הנוספות שתונפקנה לניצעים

על אגרות החוב הנוספות תחולנה מגבלות על מכירה חוזרת על פי סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("**חוק ניירות ערך**") ובתקנות שהותקנו על פיו, אשר למועד זה הינן כדלקמן:

4.1. חל איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את אגרות החוב הנוספות במשך ששה חודשים ממועד הנפקתן ("**תקופת החסימה המוחלטת**").

4.2. במהלך ששת הרבעונים העוקבים לתקופת החסימה המוחלטת ניתן למכור חלק מאגרות החוב הנוספות במהלך המסחר בבורסה וזאת בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים בחוק ניירות ערך ובתקנות האמורות.

5. מועד הנפקת אגרות החוב הנוספות המוצעות

אגרות החוב הנוספות תונפקנה לניצעים בכפוף ובסמוך לאחר השלמת התנאים המתלים, כמפורט לעיל. במידה שלא יתקיימו מלוא התנאים המתלים ההנפקה הפרטית תבוטל ולא תבוצע לניצעים הקצאה של אגרות החוב הנוספות המוצעות.

בכבוד רב,

אפקון החזקות בע"מ

נחתם על ידי: גיל ברק, עו"ד
המשנה למנכ"ל והיועץ המשפטי